

1501092-42.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... quantidade de entorpecentes para o tráfico, sendo, 1.408,31 g de maconha, que poderia ser fracionada em centenas de porção, obtendo assim, um lucro considerável, assim, aplico as penas-base acima do mínimo legal, 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, em relação ao crime de tráfico de drogas e 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, em relação ao crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep

15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501092-42.2022.8.26.0559 - 2022/001015

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173759/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 25795013 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2173759 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

BRUNO HENRIQUE MARQUES DA SILVA

Artigo da Denúncia:

artigo 33, "caput", da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, ambos c.c. artigo 70, "caput", do CP

Aos 09 de novembro de 2022, às 15:30h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. Dosmar Sandro Valeri. Presente o acusado BRUNO HENRIQUE MARQUES DA SILVA, acompanhado de Defensor constituído Dr. Adriano Roberto Costa. Presentes ainda as testemunhas MARCELO AUGUSTO LOURENÇO e GUILHERME RODRIGUES SANTANA. Ausente a testemunha Edvania Martins Santana. Pela Defesa houve a desistência da testemunha Edvania Martins Santana, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas presentes e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Após, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. BRUNO HENRIQUE MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, ambos c.c. artigo 70, "caput", do CP, porque no dia 27 de junho de 2022, por volta das 19h30, na Avenida Marco Constantini, esquina com a Rua Edson Gomes, Conjunto Habitacional São José do Rio

Preto, nesta cidade e Comarca, o acusado Bruno trazia consigo droga, que determina dependência física ou psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando o tráfico. Consta também que no dia 27 de junho de 2022, por volta das 19h30, na Avenida Marco Constantini, esquina com a Rua Edson Gomes, Conjunto Habitacional São José do Rio Preto, nesta cidade e Comarca, o acusado Bruno portava uma arma de fogo com numeração raspada. Consta na denúncia que o acusado estava empurrando sua motocicleta Honda/Strada 200, placa CZS-7551 pela avenida Marco Constantini, pois estava com problemas mecânicos, e trazia consigo uma bolsa preta contendo em seu interior maconha para comercialização e um revólver. Ao perceber a aproximação de uma viatura da polícia militar, o acusado jogou a bolsa no chão e continuou sua marcha. Os policiais notando a atitude do acusado realizaram sua abordagem. Em revista pessoal localizaram a quantia de R\$200,00 em dinheiro e um telefone celular. Apreenderam a bolsa dispensada pelo acusado e verificaram que em seu interior havia um tijolo de maconha acondicionado em plástico azul e mais três pedaços grandes de maconha prensada, envoltos em plástico transparente. Na bolsa também havia um revólver marca Smith&Wesson, com numeração raspada, calibre 38, municiado com 4 cartuchos intactos e um deflagrado. Diante das evidências, o acusado foi preso em flagrante delito, sendo que, posteriormente, após a realização de audiência de custódia, tal prisão foi convertida em preventiva (fls. 73/74). A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 104. O réu Bruno Henrique Marques da Silva foi citado às fls. 126, apresentando resposta à acusação às fls. 130/131, a qual foi apreciada às fls. 167/168. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 56/70). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa, por seu turno, a declaração de nulidade do processo em razão da irregularidade da abordagem policial ou absolvição ou aplicação da pena mínima, em caso de condenação. É o relatório. DECIDO. Não há o que se falar em nulidade por falta de comprovação da fundada suspeita na abordagem do réu. Não houve qualquer ilegalidade na conduta dos policiais. O Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Os policiais estavam em patrulhamento e presenciaram o réu dispensar um objeto ao ver a viatura enquanto empurrava uma motocicleta. Sua atitude suspeita justificou a abordagem que ocorreu na via pública. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de constatação (fls. 14/16), pelas fotografias (fls. 41/52), pelo laudo de exame-químico toxicológico (fls. 91/94), pela guia de depósito judicial (fls. 95), pelos laudos de exame de arma de fogo e munição (fls. 106/109, 120/123), pelo laudo de exame em aparelho celular (fls. 134/146), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha comum Marcelo Augusto Lourenço, policial militar, disse que estava em patrulhamento pela Avenida Marco Constantini, Conj. Habitacional Rio Preto I, nesta cidade, avistaram um indivíduo empurrando uma motocicleta placa CZS7551, Honda/Strada 200, cor preta. O indivíduo que empurrava a motocicleta, ao perceber a aproximação da viatura, jogou uma bolsa preta que portava ao solo, tentando se livrar da mesma. Realizaram a abordagem e em revista pessoal, localizaram a quantia de R\$ 200,00 e um aparelho celular. Apreenderam a bolsa que foi dispensada pelo referido indivíduo identificado como Bruno Henrique Marques da Silva, verificaram que em seu interior continha um (1) tijolo de maconha acondicionado em plástico azul e mais três (3) pedaços grandes de maconha prensada envoltos a película plástica transparente e um revólver da marca Smith & Wesson, calibre 38, municiado com 4 cartuchos intactos e 1 deflagrado. Inquirido, o mesmo negou a propriedade da bolsa com as drogas e a arma, mesmo tendo sido visto dispensando-a no chão ao avistar a aproximação da viatura. Deram voz de prisão e a utilização de algema, mediante receio de fuga, realizando a condução do indiciado até o plantão (fls. 03). Em juízo, a testemunha comum Marcelo Augusto Lourenço, policial militar, disse

que estava em patrulhamento quando viu um indivíduo empurrando moto em lugar ermo. Ele trazia uma bolsa e jogou-a no chão ao ver a viatura. Foi abordado, trazia dinheiro. Na bolsa, droga e a arma foram encontradas. O réu disse que a bolsa não era sua. A testemunha viu o acusado na posse da bolsa e o momento quando dispensou a bolsa. O réu estava sozinho. Segundo o réu, a moto estava com defeito mecânico. O que levou a abordar foi a atitude suspeita de dispensar a bolsa e empurrar um veículo em lugar ermo. Na fase policial, o depoimento da testemunha comum Guilherme Rodrigues Santana (fls. 04), policial militar, foi no mesmo sentido do depoimento de Marcelo Augusto Lourenço. Em juízo, a testemunha comum Guilherme Rodrigues Santana, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando viu um indivíduo empurrando uma moto e ao perceber a viatura, jogou algo. O réu foi abordado e nada de ilícito com ele foi encontrado. Contudo, o réu jogou uma mochila contendo droga e arma. A arma tinha quatro munições, uma deflagrada e a numeração suprimida. Não conhecia o réu antes. Viu o momento em que o réu jogou a mochila ao ver os policiais. O que motivou a abordagem foi a atitude estranha de jogar algo ao ver a viatura. O local era escuro. Estava a uma distância de 10 a 15m do acusado, que empurrava a moto. Foi a testemunha quem achou a mochila no chão, que estava a 20m do acusado. Na fase policial, o réu Bruno Henrique Marques da Silva disse que sua motocicleta Honda/Strada 200, placas CZS7551, cor preta, que apresentou problemas mecânicos, quando foi abordado por policiais militares do BAEP. Esclareceu que não portava nenhuma bolsa, arma ou entorpecentes, apenas seu celular e o dinheiro que tinha do seu trabalho, pois é Servente de Pedreiro. Não sabe onde os policiais militares encontraram uma bolsa com droga e arma que alegaram pertencer a ele, pois negou a propriedade e as acusações contra sua pessoa (fls. 05). Em juízo, o réu Bruno Henrique Marques da Silva disse que no dia dos fatos levou a moto para consertar e, ao retornar, a moto parou de funcionar e o depoente a empurrou. Foi abordado pela polícia. Trazia consigo dinheiro, celular e documentos. Seu celular foi desbloqueado, mas não se sentiu a vontade porque continha fotos íntimas. Não tem conhecimento da bolsa, nega que seja sua. Estava na posse do celular, mas não se recorda do número. O aparelho apreendido pelos policiais era seu e fazia uso. Configurado, pois, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. As circunstâncias não deixam dúvidas de que a quantidade de entorpecente encontrada, a forma como acondicionado, dinheiro e celular apreendidos caracterizam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado. Segundo testemunhos dos policiais, o réu, ao perceber a aproximação da viatura da polícia militar, jogou a bolsa no chão e continuou sua marcha empurrando a moto. Foi abordado e, em revista pessoal, localizaram a quantia de R\$200,00 em dinheiro e um telefone celular. Apreenderam a bolsa e verificaram que em seu interior havia um tijolo de maconha acondicionado em plástico azul e mais três pedaços grandes de maconha prensada, além de um revólver marca com numeração raspada, calibre 38, municiado com 4 cartuchos intactos e um deflagrado. Os policiais confirmaram os fatos descritos na denúncia e ratificaram que viram o momento em que o réu dispensou a mochila. Em que pese a negativa do acusado, os testemunhos e laudos juntados a fls.

121/123 e 198/210 comprovam que o réu praticou os delitos a ele impostos. Assim, satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena do réu. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, cuja previsão mínima é de 05 anos de reclusão e multa, e do artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003, cuja previsão mínima é de 03 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria dos crimes. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui um antecedente pelo crime de roubo majorado (proc. nº 0012116-76.2011 - fls. 58/60). Ademais, atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, o réu tinha em seu poder expressiva quantidade de entorpecentes para o tráfico, sendo, 1.408,31 g de maconha, que poderia ser fracionada em centenas de porção, obtendo assim, um lucro considerável, assim, aplico as penas-base acima do mínimo legal, 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, em relação ao crime de tráfico de drogas e 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, em relação ao crime

previsto no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003. Tendo em vista que o réu é reincidente pelo crime de furto qualificado (proc. nº 0012116-76.2011 – fls. 57/58), elevo a pena em 1/6, atingindo-se 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal, em relação ao crime de tráfico de drogas, e 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa, em relação ao crime de arma de fogo, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Cumpre-se ponderar que em razão da reincidência e dos maus antecedentes, não faz jus o réu à redução da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não havendo outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supraindicado. As penas deverão ser somadas porque presentes os requisitos da figura do concurso material. Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, uma vez que se trata de crime de tráfico de drogas, réu reincidente e o montante das penas ultrapassa 04 anos. Fixo para o réu o regime fechado, pelo montante das penas aplicadas, ademais, é notório que o tráfico de drogas é o motor da criminalidade organizada e atrai milhares de jovens para a dependência e marginalidade, aniquilando suas famílias e desestruturando nossa sociedade, devendo ser duramente reprimido. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu BRUNO HENRIQUE MARQUES DA SILVA por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, e por infração ao artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado e 12 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, todos c.c. art. 69 do CP. O réu não poderá recorrer em liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva (o periculum libertatis encontra-se presente). A medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a efetividade do processo penal. Além disso, há que se garantir a ordem pública, para impedir que ele volte a delinquir, na medida em que se trata de graves delitos, réu reincidente, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Fica autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. DECRETO A PERDA DO DINHEIRO apreendido nos autos (fls. 11/12) em favor da União, devendo ser revertido ao FUNAD. Decreto, ainda, as perdas do telefone celular apreendido (fls. 11/12). Considerando as reiteradas manifestações de desinteresse em tais objetos por parte da SENAD, determino a sua destruição e autorizo a destruição da mochila apreendida posto que utilizada para guardar entorpecente (fls. 11/12). Determino a destruição do revólver Calibre 38 e das munições apreendidas (fls. 12/13), nos termos do artigo 25 da lei 10.826/2003, os encaminhem ao Comando do Exército. Quanto ao motociclo HONDA/CBX 200 STRADA – Placas CZS7551 apreendido às fls. 11/12, tendo em vista que foi utilizado para o transporte de drogas, decreto sua perda. Oficie-se à Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), comunicando o perdimento para fins de sua destinação. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa e pelo réu foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Saindo intimado nesta oportunidade para apresentação das razões recursais no prazo legal. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, MAYLA KELLEN CARVALHO, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.